

Decreto 1301 EXENTO

PROMULGA ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL "ZONA ESP-2, TERRENO HOSPITAL DE LA FLORIDA"

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Fecha Publicación: 31-MAR-2010 | Fecha Promulgación: 12-MAR-2010

Tipo Versión: Única De : 31-MAR-2010

Url Corta: <https://bcn.cl/2yih3>



PROMULGA ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL "ZONA ESP-2, TERRENO HOSPITAL DE LA FLORIDA"

Núm. 1.301 exento.- La Florida, 12 de marzo de 2010.- Vistos y Considerando:
El certificado de Secretaría Municipal de fecha 19 agosto de 2009, que transcribe Acuerdo N° 218 adoptado por en Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 28 del 19 de agosto de 2009, que aprueba el proyecto Modificación N° 8, Enmienda al Plan Regulador Comunal zona ESP-2, proyecto Hospital La Florida;

El decreto exento N° 2.196, de fecha 21 de agosto de 2009, que declara aprobado el estudio y da inicio al proceso de conocimiento, difusión y participación de la comunidad establecido en la normativa vigente;

Certificado de Secretaría Municipal de fecha 2 de septiembre de 2009, que da cuenta del envío, con fecha 31 de agosto de 2009, de 92 cartas certificadas a organizaciones territoriales legalmente constituidas, informando del inicio de este proceso, incluyendo un resumen ejecutivo de éste, con sus características principales, comunicando que la información (Memoria Explicativa) se encuentra a disposición de los vecinos en los horarios y dependencias que se especifica e invitando a Audiencia Pública de Información para el día 9 de septiembre de 2009, a las 19:00 hrs.; el ejemplar de la invitación de dicha Audiencia de agosto de 2009, remitida por carta certificada; copia certificada de despacho de cartas en Correos de Chile con fecha 31 de agosto de 2009; certificado de Secretaría Municipal, de fecha 10 de septiembre de 2009, que certifica información publicada en la prensa invitando a Audiencia Pública de información, informando además, que la Memoria Explicativa del proyecto se encuentra a disposición de los vecinos hasta el viernes 11 de septiembre de 2009, en lugar y horarios que se indican y que se encuentra abierto el período de observaciones e indicaciones a la propuesta; copias debidamente certificadas por Secretaría Municipal, de avisos publicados en diario "La Nación", de fechas: 28 de agosto de 2009 y 4 de septiembre de 2009, invitando a Audiencia Pública de Información y datos citados anteriormente; Certificado de la Secretaría Municipal, de fecha 10 de septiembre de 2009, que acredita la realización de la Audiencia Pública de Información, el día 9 de septiembre de 2009 y número de asistentes; citación a Sesión de CESCO, de fecha 8 de septiembre de 2009, de Secretaría Municipal, a realizarse el 10 de septiembre de 2009; Certificado de la Secretaría Municipal, de fecha 10 de septiembre de 2009, dando fe de la sesión extraordinaria N° 1/2009 del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), donde se manifiesta conformidad con el proyecto y especificando la asistencia de los consejeros; certificado de Secretaría Municipal, de fecha 10 de septiembre de 2009, acreditando como copia fiel del original las fotocopias de las publicaciones de prensa, informando que la exposición pública del proyecto se llevará a cabo desde el 14 de septiembre de 2009 hasta el 19 de octubre de 2009, en los horarios y lugar indicados; copias certificadas de las publicaciones efectuadas en el diario "La Nación", los días 28 de agosto y 4 de septiembre de 2009, con la información indicada; certificado de Secretaría Municipal de fecha 21 de octubre de 2009, dando

fe de la realización de la exposición pública del proyecto de Modificación por 30 días, entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2009; Memoria explicativa y Ordenanza Local expuestas al público, visadas por la Secretaria Municipal; Copia certificada por la Secretaria Municipal de Ord. N° 3089 de fecha 20 de noviembre de 2009 de CONAMA, que responde al Ord. N° 418 de fecha 11 de agosto de 2009, consultando la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto, señalando que éste no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de forma obligatoria, ya que la enmienda no constituye un cambio de consideración al Instrumento de Planificación Comunal y sólo afecta a la propiedad ubicada en calle Froilán Roa N° 6542 rol 1248-1; certificado de Secretaria Municipal, de fecha 22 de diciembre de 2009, acreditando como copia fiel del original las fotocopias de las publicaciones de prensa invitando a la Audiencia Pública de Consulta, a efectuarse el 21 de diciembre de 2009 en el lugar y horario que se indica e informando que el período de recepción de observaciones se mantiene abierto hasta el día 5 de enero de 2010; copia certificada por la Secretaria Municipal, de las publicaciones en el diario "La Nación" de fechas 11 y 18 de diciembre de 2009, con la información indicada; Original de la publicación del diario "La Nación" de fecha 21 diciembre de 2009, con Fe de Erratas que corrige dirección donde se efectuará la Audiencia Pública de Consulta; Certificado de fecha 23 de diciembre de 2009 que da fe de la realización de la Audiencia Pública de Consulta celebrada el 21 de diciembre de 2009 y número de asistentes; Copia de información enviada por Oficina de Partes de Secretaria Municipal, de fecha 6 de enero de 2010, vía correo electrónico, señalando que no fueron ingresadas observaciones al proyecto dentro del plazo establecido; Citación de Secretaría Municipal de fecha 8 de enero de 2010 a Sesión Extraordinaria del CESCO, a realizarse el 14 de enero de 2010 a las 19:00 hrs.; Certificado de la Secretaria Municipal que da fe de la Sesión del CESCO del día 14 de enero de 2010, en la cual se reitera la aprobación al proyecto de Modificación N° 8/2009" Enmienda Plan Regulador Comunal, zona ESP-2, Terreno Hospital, además señala que habiendo conocido lo informado por la Asesoría Urbana respecto de la inexistencia de observaciones de la comunidad y respondido todas las inquietudes de los consejeros; Certificado de la Secretaria Municipal que da fe de Sesión Ordinaria del Concejo N° 43, realizada el 20 de enero de 2010, da cuenta de que la comunidad no formuló observaciones al proyecto y en Acuerdo 385 declara aprobar la modificación N°8/2009 "Enmienda al Plan Regulador Comunal zona ESP-2, Terreno Hospital"; decreto exento N° 311 de fecha 22 de enero de 2010, emitido por Secretaria Municipal, en el que se da cuenta de la Aprobación del proyecto por parte del Concejo; el Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por resolución N° 47 de fecha 6 de diciembre de 2000 del Gobierno Regional Metropolitano, publicado en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001 y sus rectificaciones, enmiendas y modificaciones posteriores; el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que permite al Municipio, con acuerdo del Concejo, aumentar o disminuir la altura y el coeficiente de edificación dentro de los márgenes que el texto establece; lo previsto en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y los artículos 3° letra b, 6° letra b de la ley N° 18.695 y en uso de las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

Artículo 1.- Promúlgase la siguiente Enmienda al Plan Regulador Comunal "Zona ESP-2, Terreno Hospital de La Florida":

- Enmiéndase el Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por resolución N° 47 de fecha 6 de diciembre de 2000 del Gobierno Regional Metropolitano, publicado en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001 y sus rectificaciones,

- enmiendas y modificaciones posteriores, en el sentido de aplicar enmiendas al artículo 41, "Zonas con Normas Conjuntas" de su Ordenanza Local, en el siguiente sentido:
- Remplázase en el numeral 3 Zonas Especiales "ESP", en el numeral 3.2 "zona ESP-2", Terrenos Consultorio, el nombre de la zona por el siguiente nuevo nombre:
 - "ZONA ESP-2, Terreno Hospital"
 - Remplázase en el numeral 3 Zonas Especiales "ESP", en la tabla de Condiciones de Edificación del mencionado numeral 3.2, "ZONA ESP-2", los parámetros que se indican, por los siguientes valores:
 - . Coeficiente de Constructibilidad 3,29
 - . Altura Máxima 18,14 m

Artículo 2.- La Dirección de Comunicaciones arbitrará las medidas necesarias para la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

Artículo 3.- Archívese la presente Enmienda a la Ordenanza Local en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Artículo 4.- Copia oficial de estos antecedentes deberá ser remitida a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio.

Artículo 5.- Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación de la presente resolución, podrán interponer los recursos de Reposición y Reclamo de la Ilegalidad ante el Alcalde, dentro de los plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de sus derechos a interponer los recursos que franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página Web del Municipio, transcribese a las Unidades Municipales, a la Corporación de Educación, Salud, Cultura y Recreación (COMUDEF), manténgase una copia íntegra de este texto en la oficina de Partes y Archivos, Sugerencias y Reclamos y hecho, archívese.

Jorge Gajardo García, Alcalde.- Dina Castillo González, Abogada Secretaria Municipal.